



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 13/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore

DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice

FORMIGHIERI PAOLO, Giudice

in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 133/2023 depositato il 18/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020001SC000000052003 REGISTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: come da ricorso

Resistente: come da controdeduzioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di cui in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova aveva liquidato l'imposta di registro, bollo e interessi in relazione alla sentenza civile n. 52/2020 emessa nei confronti dei sig. Nominativo_1, Nominativo_2 e Ricorrente_1. Ad avviso di parte ricorrente non doveva essere obbligata al pagamento in quanto era estranea ai rapporti sostanziali per i quali è stata liquidata l'imposta di registro a nulla rilevando la sua posizione di parte processuale.

L'Agenzia delle Entrate di Mantova si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato sottolineando in particolare che la sig. Ricorrente_1 non era terza interveniente, ma è stata chiamata in causa in quanto destinataria diretta della domanda di annullamento del testamento olografo, che ove fosse stata accolta, come avvenuto, avrebbe comportato conseguenze in ordine a tutti gli eredi.

Entrambe le parti hanno diffusamente illustrato la propria tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuno premettere che la maggiore imposta di registro di totali € 6.405,00, è stata liquidata in relazione alla sentenza civile n. 52/2020 emessa nei confronti dei sig. Nominativo_1, Nominativo_2 e Ricorrente_1 ed è costituita dalla somma delle seguenti imposte liquidate:

1. € 400,00 (€ 200,00 per ogni atto) enunciazione di scrittura privata non registrata del 14/11/2002 con 2 disposizioni non aventi contenuto patrimoniale;
2. € 5.805,00, pari al 3% di € 193.500,00, art. 46 comma 1, nonchè ex artt. 5 – 22 DPR. N. 131/1986 e art. 9, tariffa parte prima, per costituzione di rendita vitalizia con scrittura del 14/11/2022;
3. € 200,00 art. 8, lett. d, tariffa parte prima, per disposizioni non recanti condanna, trasferimento o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (per quanto disposto nella sentenza oggetto della liquidazione).

L'articolo 57 TUR, (comma 1) recita testualmente *"Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 c.p.c."*.

Dalla lettura della sentenza si evince che Nominativo_1 ha citato in giudizio la madre, la sig. Nominativo_2 e la sorella, odierna ricorrente, per vedersi accogliere le seguenti richieste: 1. Condannare Nominativo_2 alla restituzione della somma di € 91.332,00 ricevuta in forza del testamento olografo del 26.05.1988 ritenuto falso; 2. Procedere alla successione del sig. Nominativo_3, secondo le norme della successione legittima, previa determinazione della porzione disponibile del de cuius, e di eventuali congruagli in ragione del valore delle quote assegnate ai fratelli Nominativo_1 e Ricorrente_1 e procedere alla successione per l'equivalente; 3. Pronunciare la declaratoria di annullamento dell'atto transattivo del 14.11.2002 per violazione dell'art. 1975, commi 1 e 2, c.c. sottoscritto da Nominativo_1, Ricorrente_1 e Nominativo_2. Conseguentemente, condannare la sig. Nominativo_2 a restituire al sig. Nominativo_1 la somma di € 89.000,00 oltre interessi. Nel predetto giudizio si sono costituite in giudizio entrambe le convenute.

Il Tribunale con la sentenza in esame ha accolto la domanda di annullamento del testamento olografo, condannando la sig. Nominativo_2 alla restituzione della somma € 91.332,00 in favore del figlio Nominativo_1. Per effetto del predetto annullamento il Tribunale ha pertanto statuito che la successione andava devoluta secondo le norme della successione legittima. Inoltre, è stata rigettata la domanda di annullamento dell'atto transattivo del 14.11.2002 sottoscritto da tutte le parti di causa.

Così ricapitolata la vicenda, ritiene questa Corte che, come ha esattamente rilevato la Agenzia delle Entrate resistente, l'azione spiegata dal Nominativo_1 di annullamento del testamento olografo e del conseguente accertamento della applicazione delle norme sulla successione legittima prevede la evocazione di tutti gli altri eredi trattandosi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: *"...se la decisione non può pronunciarsi*

che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo..". Al riguardo da tempo la Corte di Cassazione ha chiarito che nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda comporta la dichiarazione di invalidità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima. (ex multis Sentenza Corte di Cassazion n. 33302\ 2019). Sicchè non può esservi dubbio alcuno che la ricorrente sia solidamente tenuta al pagamento dell' importo di euro 200 ex art. 8, lett. d, tariffa parte prima, per disposizioni non recanti condanna, trasferimento o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Ritiene invece questo Collegio che la ricorrente non possa essere ritenuta solidalmente responsabile in relazione all'importo di euro 5.805,00 pari al 3% di € 193.500,00, art. 46 comma 1, nonchè ex artt. 5 – 22 DPR. N. 131/1986 e art. 9, tariffa parte prima, per costituzione di rendita vitalizia con scrittura del 14/11/2022. Infatti la domanda giudiziale di pagamento è stata rivolta dal fratello nei confronti della sola madre come è evidente dalle conclusioni rassegnate ed in relazione alle quali il giudice ha statuito. Quindi, come correttamente affermato dalla parte ricorrente, le statuizioni patrimoniali della citata sentenza riguardano esclusivamente la madre e sono state rivolte esclusivamente nei confronti della madre ed in relazione ad esse non si può sostenere trattarsi di litisconsorzio necessario. Nè può essere tenuta solidalmente quale erede di Nominativo_2 avendo provato di aver rinunciato all'eredità della stessa.

Ciò chiarito si osserva che la Ricorrente_1 ha partecipato alla transazione come dimostra la sottoscrizione ivi apposta, seppur quale mero soggetto che prendeva atto dell'accordo intercorso fra fratello e madre. In relazione a tale atto è pertanto solidalmente responsabile in relazione all'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ogni atto) enunciazione di scrittura privata non registrata del 14/11/2002 con 2 disposizioni non aventi contenuto patrimoniale.

Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza possono essere compensate per un mezzo fra le parti. Il residuo mezzo, liquidato come specificato in dispositivo, va posto a carico dell'Agenzia delle Entrate di Mantova.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso dichiara la **insussistenza** della responsabilità solidale della ricorrente in relazione all'importo di euro 5805.00 .

Respinge nel resto.

Compensa le spese di lite in ragione di un mezzo

Condanna l'agenzia delle Entrate di Mantova di rifondere il residuo mezzo delle spese di lite alla ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti

Il Presidente Est.

dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi